

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7275/2560

นาย ช.  
นาย ส.

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 28, มาตรา 29, มาตรา 32, มาตรา 34, มาตรา 35, มาตรา 36 ทวิ

แม้ที่ดินพิพาทจะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว แต่หากในเขตปฏิรูปที่ดินมีที่ดินของเจ้าของที่ดินผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนแล้ว รัฐจะนำที่ดินนั้นมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกรก็ได้ แต่โดยวิธีที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 4, 28, 29, 32, 34, และ 35 ดังนั้นลำพังแต่เพียงที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหาทำให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) สำหรับที่ดินพิพาทเป็นการออกโดยชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไม่สามารถนำที่ดินที่มีเอกสารสิทธิมาจัดสรรเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ และไม่ปรากฏว่าได้มีการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาทตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ที่ดินพิพาทจึงยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารหยุดบุกรุกและออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้ต้นยางพาราที่จำเลยปลูกตกเป็นส่วนควบของที่ดิน ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ปีละ 45,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 6276 และโฉนดเลขที่ 8290 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ให้โจทก์ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 6276 และโฉนดเลขที่ 8290 ตามแนวเขตเส้นสีชมพูในแผนที่พิพาท ให้ส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายปีละ 45,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาท ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 6276 และเลขที่ 8290 เฉพาะส่วนที่ดินพิพาทในกรอบเส้นสีชมพูตามแผนที่พิพาท ให้ยกฟ้อง

ของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด เลขที่ 8290 และที่ดินโฉนดเลขที่ 6276 ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ติดกันโดยที่ดินโฉนด เลขที่ 8290 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 69 ตารางวา อยู่ตอนบนของที่ดินโฉนดเลขที่ 6276 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 48.1 ตารางวา มีส่วนตอนบนอยู่ในเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 8290 และส่วนตอนล่าง อยู่ในเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 6276 ตามแผนที่พิพาทพื้นที่สีชมพู

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า แม้ที่ดินพิพาทจะอยู่ ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอบ้านแพน อำเภอท่าอุเทน และกิ่งอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้เป็น เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534 ก็ตาม แต่หากในเขตปฏิรูปที่ดินมีที่ดินของเจ้าของที่ดินผู้ มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนแล้ว รัฐจะนำที่ดินนั้นมาจัดให้แก่ เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้ก็แต่โดยวิธีที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ ตามพระราชบัญญัติการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 4, 28, 29, 32, 34, และ 35 เช่นนี้ ลำพังแต่เพียงที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหาทำให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 36 ทวิ ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยมาไม่ คดี  
ปรากฏว่าในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในคดีนี้ใช้บังคับที่ดินตาม  
โฉนดเลขที่ 8290 และโฉนดเลขที่ 6267 ของโจทก์ซึ่งที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดยัง  
คงเป็นที่ดินที่มีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 845 และ  
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 846 ซึ่งทางราชการออกให้ในปี  
2517 ตามลำดับ ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดที่ดินตามความในมาตรา 58  
ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในปี 2541 ตามคำเบิกความของนายอาภรณ์ ช่าง  
รังวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม พยานจำเลยที่ตอบคำถามค้านของ  
ทนายโจทก์ปรากฏว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) สำหรับที่ดินทั้ง  
สองแปลงในคดีนี้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรมไม่สามารถนำที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ เช่น น.ส. 3 ก. หรือโฉนดที่ดินมา  
จัดสรรเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ เว้นแต่เจ้าของที่ดิน  
จะขายให้ ทั้งไม่ได้ความว่ามีการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินพิพาทตามวิธีการที่กฎหมาย  
กำหนดแล้ว ที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง  
โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

คดีมีปัญหาวินิจฉัยต่อไปตามที่จำเลยแก้ฎีกาว่า จำเลยแย้งการครอบครองหรือ  
ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทจนโจทก์สิ้นสิทธิแล้วก่อนนำคดีมาฟ้องหรือไม่ โดย  
ประเด็นข้อนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ยังไม่ได้วินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยซึ่งศาล  
ฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยทีเดียวโดยไม่ย้อนสำนวน เห็นว่า ข้อที่จำเลยอ้างว่าที่  
ดินพิพาทมีนายบุญเต็ม เข้าทำกินมาตั้งแต่ปี 2508 ก่อนจะโอนขายให้ด้วยการส่ง  
มอบการครอบครองให้จำเลยเข้าทำกินในปี 2538 นั้น เดิมที่ดินทั้งสองแปลงของ  
โจทก์มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ในปี 2517 ในนามของ  
โจทก์แปลงหนึ่ง และในนามของนางสาวธัญญภรณ์ น้องสาวโจทก์อีกแปลงหนึ่ง ก่อน  
ที่จะจดทะเบียนโอนขายให้โจทก์ในเวลาต่อมา นายบุญเต็มพยานจำเลยเบิกความ

ตอบคำถามของทนายโจทก์ว่า การออก น.ส. 3 ก. จะต้องมีการออกไปรังวัดและ  
สอบสวนสิทธิสอดคล้องกับที่ปรากฏในภาพถ่ายแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและ  
พิสูจน์การทำประโยชน์ดังกล่าวว่า ในการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์  
(น.ส. 3 ก.) ดังกล่าว มีโจทก์ในฐานะเจ้าของแปลงหนึ่งและในฐานะผู้รับมอบอำนาจ  
จากนางสาวธัญญภรณ์เจ้าของอีกแปลงหนึ่งเป็นผู้นำเจ้าพนักงานทำการพิสูจน์  
สอบสวนสิทธิและการทำประโยชน์ในที่ดิน เหตุใดนายบุญเดิมจึงไม่ได้แย้งคัดค้าน  
ยิ่งกว่านั้นในปี 2520 ทั้งโจทก์และนางสาวธัญญภรณ์ต่างนำที่ดินทั้งสองแปลงจด  
ทะเบียนจำนองเป็นประกันแก่ธนาคารทหารไทย จำกัด จึงยากที่จะเป็นไปได้ว่าธนาคาร  
ทหารไทย จำกัด จะยอมรับจำนองทั้งที่มีนายบุญเดิมมิใช่โจทก์และนางสาวธัญญภ  
รณ์ที่ทำกินอยู่ในที่ดิน ที่นายอาภรณ์ ช่างรังวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
นครพนม พยานจำเลย เบิกความว่า เห็นจำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน  
พิพาทมาตั้งแต่ปี 2537 หรือ 2538 นั้น ก็ดูเป็นพิรุธสงสัยว่าเหตุใดจำเลยจึงเพิ่งได้รับ  
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในปี 2552 ล่าช้าไปนานกว่าสิบปีโดยไม่  
ปรากฏเหตุผลจากทางนำสืบของจำเลย อีกทั้งหากจำเลยมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในที่ดิน  
พิพาทแล้วก็ยากที่จะเชื่อว่าจำเลยยอมสละความเป็นเจ้าของเปลี่ยนไปเป็นการขอ  
อนุญาตเข้าทำกินในที่ดินพิพาทต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมแทน  
เช่นนี้ เมื่อจำเลยมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นข้อนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลย  
เข้าครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทต่อจากนายบุญเดิมมาตั้งแต่ปี 2538 ดังที่กล่าว  
อ้าง หากแต่เพียงจะเข้ามาทำกินตามหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ของสำนักงานการ  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมเมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ดินทั้งสองแปลงของ  
โจทก์มีการเปลี่ยนเอกสารสิทธิจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ไป  
เป็นโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี 2541 แล้ว ฉะนั้น ข้ออ้างของจำเลยในเรื่องการแย่งการครอบ  
ครองจึงเป็นอันตกไป และเมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องในปี 2557 การครอบครองของ  
จำเลยจึงยังไม่ถึงสิบปี ไม่ทำให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง

ปรับแก้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ข้อต่อสู้ของจำเลยตามคำแก้ฎีกาฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยกล่าวมาในคำแก้ฎีกาอีกข้อหนึ่งที่ขอให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยนั้น นอกจากคดีจะฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แล้ว การที่จะขอบังคับให้เป็นไปตามฟ้องแย้งนั้น จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีในฟ้องแย้งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะต้องทำเป็นคำฟ้องฎีกา จะขอมาในคำแก้ฎีกาหาได้ไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท

(สวัสดี สุรวัฒนนันท์-สุนทร ทรงฤกษ์-ประเสริฐ นิชโรจน์)

ศาลจังหวัดนครพนม - นางสาวลักษิกา ถิ่นสันติสุข  
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายประสิทธิ์ ตันติเสรี

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |